

1502062-11.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502062-11.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502062-11.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268269/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 27787798 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2268269 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FELIPE HENRIQUE DA SILVA SOARES DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

FELIPE HENRIQUE DA SILVA SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 1º de outubro de 2022, por volta das 6h10min, na Rua Cândido José Casa, altura do nº 177, bairro dos Casa, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de

propósitos com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo Hyundai/HB20, de placas FJK4618, pertencente à vítima Willis Oliveira Alves, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo se apurou, o acusado e outro indivíduo até o momento não identificado se ajustaram para a prática de um roubo.

Para tanto, nas circunstâncias acima mencionadas, o acusado e o comparsa se muniram de um simulacro de arma de fogo e se dirigiram à Rua Cândido José Casa, altura do nº 177, onde se situa a Escola Municipal de Educação Básica Ondina Ignês de Oliveira.

Nesse local, os roubadores avistaram o policial militar Willis Oliveira Alves, que havia acabado de chegar com o seu veículo particular, um Hyundai/HB20, de placas FJK4618, para realizar o serviço de escolta de urnas eletrônicas.

Assim, decididos a colocar em prática o intento criminoso, o acusado e o comparsa abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Enquanto o comparsa se posicionou ao lado da janela do motorista, o réu se postou à frente do veículo, com o simulacro de arma de fogo em punho.

Diante da iminente e injusta agressão e sem saber que se tratava de um simulacro, o policial efetuou disparos de arma de fogo na direção dos roubadores, os quais correram, cada um em uma direção.

A vítima, por sua vez, solicitou apoio e permaneceu no local, onde não restaram vestígios, além dos estilhaços dos vidros do veículo.

Mais tarde, por volta das 8h30, em atendimento à solicitação de indivíduo baleado, outra equipe policial se dirigiu à residência do acusado e verificaram ser o mesmo que participou da tentativa de roubo, tendo sido localizada a blusa utilizada por ele no momento do crime, manchada de sangue, bem como o simulacro de arma de fogo empregado na prática delitiva.

Providenciado o socorro, o réu foi encaminhado ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.

Em solo policial, a vítima identificou o casaco e o simulacro apresentados como sendo os mesmos utilizados pelo acusado, durante o roubo.

Ademais, após observar as fotografias de identificação do réu, a vítima confirmou, sem sombra de dúvidas, ser o indivíduo armado que se posicionou à frente do seu automóvel e anunciou o roubo (pág. 09).

O grave delito apenas não se consumou em virtude da reação da vítima, que efetuou disparos de arma de fogo em direção aos roubadores, afugentando-os.

Acompanhada por inquérito policial (págs.05/59), a denúncia foi recebida (págs.65/68). Regularmente citado a pág.92, o réu apresentou resposta à acusação (pág.96).Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.97/98), em instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas comuns, interrogando-se o acusado.

Em debates, a acusação requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado para início de cumprimento de pena. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do crime de tentativa de roubo (majorado pelo concurso de agentes).

A materialidade vem consubstanciada nos autos de exibição e apreensão de págs.17/18, bem como nos laudos periciais de págs. 99/101 (munições), 102/105 (blusas com resíduos de sangue), 106/108 (simulacro de arma de fogo), 109/111 (arma de fogo da vítima) e 111/121 (exame de corpo de delito do acusado), e, ainda, nas fotografias de págs. 34/37.

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal o acusado confessou a prática da ação delitiva.

Na fase policial, aduziu que:

"...admitte que estava com um comparsa, conhecido apenas como "menor". Não sabe dizer seu nome ou indicar o endereço onde ele mora. Disse que estava na posse do "paga sapo" (entenda-se o simulacro). Tinha a intenção de roubar um HB20 preto, todo lacrado no "insulfilm". Não conseguia ver quem estava dentro. Chegou na janela do motorista e anunciou o roubo, apontando o simulacro. De repente, o motorista passou a atirar na sua direção, por dentro do vidro. O declarante correu. Foi para a casa. Sua tia chamou o Samu, pois tinha sido alvejado na cabeça".

Em Juízo, manteve a confissão. Afirmou que pretendia, juntamente com o seu comparsa, subtrair pertences da vítima. Admitiu a posse de simulacro de arma de fogo para tal finalidade. Quando executaram a ação criminosa, a vítima reagiu, efetuou disparos em sua direção e um deles atingiu a sua cabeça. Fugiu para a casa de sua tia, onde foram apreendidas as vestimentas usadas no crime, sujas de sangue, e o simulacro de arma de fogo. Praticou o crime porque havia saído da balada e queria dinheiro para comprar mais bebida alcoólica. O acusado confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

"Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão vem, ademais, corroborada nas declarações da vítima, ofertadas sob o crivo do contraditório. Willis O. A. narrou os lances do roubo praticado por dois indivíduos, mediante grave ameaça, espancando qualquer dúvida sobre a autoria: Estacionou o veículo particular Hyundai/HB20 na frente da Escola Municipal de Educação Básica Ondina Ignês de Oliveira, para realizar o serviço de escolta de urnas eletrônicas.

Ainda estava dentro do carro quando dois indivíduos se aproximaram. O comparsa do réu se posicionou ao lado da janela do passageiro. FELIPE, por sua vez, postou-se à frente do veículo e apontou a arma de fogo que trazia em punho.

Diante da iminente e injusta agressão e sem saber que se tratava de um simulacro, efetuou cinco disparos de arma de fogo na direção de FELIPE. O acusado e comparsa fugiram, correndo cada um em uma direção. Solicitou apoio e permaneceu no local. Poucas horas depois, na Delegacia de Polícia, tomou conhecimento da prisão do acusado, reconhecendo as vestes apreendidas na casa dele e o simulacro de arma de fogo usado no delito.

Em Juízo, a vítima reconheceu o réu (placa nº 02), exibido dentre outros dois indivíduos semelhantes, como sendo o roubador, individualizando a sua conduta na forma acima descrita. Não teve dúvida. Afirmou que o acusado ficou a curta distância, aproximadamente um metro, de seu veículo, bem visualizando o rosto dele durante a ação criminosa.

Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, têm grande valor probatório. Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] "Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros,

as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço". [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Os dizeres da vítima foram corroborados pelo depoimento do policial militar Geraldo Silva. Em relato coeso e harmônico com o anterior, informou os passos da diligência encetada na casa da tia do acusado e a apreensão da vestimenta e do simulacro de arma de fogo usados no crime:

Declarou que a casa da tia de Felipe é próxima do local do fato (declaração também firmada pela vítima). A equipe recebeu, via COPOM, informação de que no local havia vítima de roubo, ferida. A tia franqueou a entrada e relatou que FELIPE tinha sido roubado por ocupante de um veículo HB20. O réu estava ferido na cabeça pelo suposto roubador e apresentava complicações. Foi resgatado.

Suspeitando da versão fornecida, perguntou à parente sobre as roupas que o acusado usava quando chegou na residência. Em cesto que a senhora apontou, foram localizadas roupas sujas de sangue e, debaixo delas, o simulacro de arma de fogo. Em pesquisas, esclareceram que, na realidade, o réu tinha sido o autor da tentativa de roubo em face da vítima. Foi apurado que FELIPE havia chegado na casa da tia de vinte a trinta minutos depois do crime de roubo apurado nestes autos.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à minguia e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório contém elementos de convicção de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos pelo acusado.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

A vítima foi firme ao relatar que, embora tenha se concentrado no rosto do réu, que lhe apontava uma arma de fogo (somente depois, com a diligência efetuada por equipe policial na casa da tia do acusado, apurou-se que se tratava de simulacro), havia outro roubador. O comparsa do acusado postou-se do lado direito do carro.

A comparsaria entre o réu e o indivíduo não identificado ficou provada pelo modo como os agentes atuaram, em conjunto e com plena aderência de vontades. A par da divisão de tarefas relatada pela vítima, cada qual fez sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo. FELIPE admitiu ter atuado com outro indivíduo.

O delito não ultrapassou a esfera da tentativa.

Embora concretizada a grave ameaça contra a vítima para a subtração da coisa, o agente não logrou alcançar os bens alheios por circunstância alheia à sua vontade. Policial militar, o ofendido estava no local para fazer escolta da urnas e portava arma de fogo da Polícia Militar, reagindo ao mal injusto e grave. Efetuiu disparos de arma de fogo na direção de FELIPE, que lhe apontava, parado na frente do veículo, instrumento semelhante à arma de fogo. Assim, os roubadores foram obrigados a fugir, estando já FELIPE ferido na cabeça, sem nada levar. Dessa forma, por circunstância alheia à vontade do réu e comparsa, não houve a consumação do

delito.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Não se olvida a justificativa ofertada pelo acusado para a prática do crime:

Dificuldade financeira.

Tal circunstância, por si só, não configura a discriminante. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida. De tal ônus (CPP, art.156) o réu não se desincumbiu a contento.

O réu disse que queria dinheiro para comprar mais bebida alcoólica, ao sair da 'balada'. Portanto, o acusado não agira visando se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente.

Eventual dificuldade financeira não autoriza, de per si, a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)". (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Dessarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao réu, primário e sem antecedentes criminais. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Não há agravantes a considerar.

Embora presente a menoridade relativa (CP, art.65, I) e a confissão espontânea (art. 65, III, "d"), deixo de reduzir a reprimenda porque as atenuantes não permitem a sua fixação abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ).

Presente a causa de aumento do concurso de agentes, elevo a pena do réu em 1/3,

índice legal mínimo, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Reconhecida a tentativa, deve ser reconhecido o razoável iter criminis percorrido pelo agente, que mediante grave ameaça anunciou o roubo, postou-se à frente do carro da vítima e apontou o simulacro na direção do condutor. O comparsa permanecia do lado do passageiro, pronto para agir.

Apenas não conseguiu alcançar o seu intento por circunstância alheia à sua vontade, pois a vítima, policial militar, reagiu e efetuou disparos de arma de fogo na direção de FELIPE, obrigado à fuga, inclusive por ter sido atingido na cabeça por um deles. Assim, reduzo a pena do agente no patamar intermediário (1/2), o que perfaz 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado.

É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito, as circunstâncias nas quais foi praticado o crime e suas consequências, que bem demonstram a ousadia e periculosidade do réu, sendo mais censurável a conduta, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumpra salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática do delito pelo acusado, nos moldes apurados nos autos (em concurso de agentes e com uso de simulacro de arma de fogo que foi apontado na direção da vítima), denota periculosidade acentuada e conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, sujeitando o agente à modalidade fechada.

Evidentemente, as circunstâncias do delito e suas desfavoráveis condições subjetivas apontam que a fixação do regime semiaberto ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao (à) Juiz(íza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas graves circunstâncias e consequências em que perpetrados os delitos, que tornaram mais reprovável a conduta criminosa, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão

no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu FELIPE HENRIQUE DA SILVA SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos às págs.28/32, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva na decisão de págs. 44/47.

Mantenho a prisão preventiva do acusado.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, nos depoimentos dos policiais militares, na confissão judicial do réu e na presente condenação.

O periculum libertatis consubstancia-se na gravidade CONCRETA dos delitos praticados pelo agente. As circunstâncias e consequências dos crimes apontam maior censurabilidade na conduta do agente e periculosidade apta a demonstrar que as medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostraram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Como visto, o acusado agindo com outro indivíduo, munuiu-se de instrumento muito semelhante à arma de fogo (tanto que o policial, desconhecendo a circunstância, reagiu) e o apontou na direção da vítima. O réu praticou o crime na frente de escola municipal situada no local do fato.

As medidas cautelares não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, sendo imprescindível para a eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Oportunamente, comunique-se ao Cartório Distribuidor e IIRGD.

De plano:

a) Oficie-se à Autoridade Policial autorizando a destruição do simulacro de arma de fogo apreendido nos autos.

b) DEFIRO a liberação da arma e eventuais munições apreendidas com o policial militar Willis Oliveira Alves à Polícia Militar do Estado de São Paulo, expedindo-se ofício à Autoridade Policial competente.

c) Defiro a destruição das vestimentas apreendidas nos autos, não reclamadas nos autos, as quais ficam automaticamente perdidas em favor da União. Oficie-se à Autoridade Policial determinando a destruição.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da

Constituição da República;

c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Provimento CG 05/22, providenciando-se o necessário.

Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA